REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

I SEZIONE CIVILE

così composto

Dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE

Dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE

Dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3523/2024, promossa da:

CP_1

con il patrocinio dell'Avv. RUSSO DANIELE

E

Controparte_2

con il patrocinio dell'Avv. MELIAMBRO SILVANA

CONGIUNTAMENTE RICORRENTI

con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI DIVORZIO EX ART. 473-bis.51 C.P.C.

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ribadita nelle note in sostituzione d'udienza del 10.09.2024 con le modifiche di cui alle condizioni congiunte in data 22.7.2024 allegate alle suddette note, i ricorrenti – premesso di essersi separati in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 07.03.2018 - hanno chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio dalle stesse contratto, alle seguenti condizioni: ***"1.*** *la figlia* *Per_1* *sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento presso la*

madre e con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per la minore - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé della stessa.

2. *Il padre potrà vedere la figlia e tenerla con sé, salvo diverso accordo tra i genitori e compatibilmente con gli impegni scolastici e parascolastici, esigenze, inclinazioni e riposo della stessa, secondo le seguenti modalità:*

A. *durante il periodo scolastico, il lunedì dall'uscita di scuola sino al mattino del giorno seguente allorché il padre, o persona da lui delegata, provvederà a riaccompagnarla a scuola, ed il venerdì dall'uscita di scuola sino al sabato mattina, allorquando la madre o persona da lei delegata, andrà a riprendere la minore a casa del padre, nonché un fine settimana alternato con la madre, dall'uscita da scuola del venerdì, sino a martedì mattina, allorquando provvederà a riaccompagnarla a scuola. Laddove, per eventuali nuovi impegni lavorativi di uno e/o di entrambi i genitori, dovesse essere necessario modificare le suddette modalità, i genitori di impegnano, fin d'ora, reciprocamente, a trovare un nuovo accordo dando priorità all'interesse della minore.*

B. *durante i periodi festivi, la figlia* Per_1 *trascorrerà:*

- le vacanze natalizie, ad anni alterni, il 24 dicembre con un genitore (nel 2024 con il padre) e il giorno di Natale con l'altro genitore; il 31 dicembre con un genitore (nel 2024 con la madre) ed il giorno di Capodanno con l'altro, salvo nuovi accordi tra i genitori per variare le suddette modalità.

- le vacanze pasquali, ad anni alterni, la Domenica di Pasqua con un genitore (nel 2024 con il padre) ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro, salvo nuovi accordi tra i genitori per variare le suddette modalità.

- durante le vacanze estive, con il padre 15 giorni, di cui 7 consecutivi, tra i mesi di giugno, luglio ed agosto, da stabilirsi concordemente entro il 31 maggio di ogni anno. Nel rimanente periodo di chiusura scolastica, qualora la figlia rimanga a Roma, salvo diversi accordi, il padre terrà la figlia presso di sé due giorni a settimana, il lunedì ed il venerdì dalle ore 16,30 sino alle ore 9.00 del giorno seguente, nonché un fine settimana alternato, dal venerdì dalle ore 16,30, sino al martedì mattina. Sempre entro il 31 maggio, la sig.ra CP_2 *comunicherà al sig. Durante i giorni di ferie che trascorrerà con la figlia fuori Roma.*

Entrambi i genitori si impegnano a comunicare, l'uno all'altra e viceversa, il luogo di permanenza fuori Roma, garantendo il rapporto telefonico quotidiano della minore con l'altro genitore.

C. *La figlia trascorrerà con il sig. Durante il compleanno del padre e la festa del papà.*

D. *Il giorno del compleanno della minore verrà trascorso dalla medesima insieme ad entrambi i genitori, ovvero, qualora ciò non sia possibile, ad anni alterni con uno dei genitori.*

E. *Per le vacanze invernali ed eventuali settimane bianche i genitori potranno tenere con sé la figlia per sette giorni, anche non consecutivi, avendo cura di comunicare all'altro genitore il luogo della permanenza.*

F. *Qualora uno dei genitori, per motivi temporanei di lavoro o personali, non potrà tenere con sé la figlia nei giorni di propria competenza, sarà tenuto a comunicarlo all'altro, con sufficiente anticipo.*

3. *Ciascun genitore, specialmente in occasione delle ricorrenze e festività, dovrà garantire contatti telefonici quotidiani dei minori con l'altro genitore.*

4. *I coniugi stante la reciproca indipendenza economica, provvederanno ciascuno al proprio mantenimento.*

5. *Il sig.* CP_1 *verserà a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia minore l'importo di €. 410,00 (oggi, per effetto dell'adeguamento Istat sulla somma di euro 350,00 concordata all'atto della separazione) entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario sul conto della madre; detto assegno sarà annualmente rivalutato in base agli indici I.S.T.A.T. come per legge.*

6. *Le spese straordinarie per la figlia saranno ripartite nella misura del 50% tra i genitori; per quanto attiene alla distinzione tra le spese obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione e le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi si fa espresso richiamo al Protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di Roma, precisando che in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro genitore, tramite email, che propone la spesa, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato, sempre via email; in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore che effettua la spesa dovrà curare che le ricevute/fatture inerenti le spese straordinarie per i figli siano emesse in guisa tale che ciascuno di essi possa detrarle fiscalmente.*

In particolare, dal momento di frequentazione della scuola media inferiore, e in ogni caso qualora lo studio della figlia comporti l'uso di libri a pagamento, il sig. CP_1 *verserà il 50% delle spese sostenute; laddove si reperissero dei libri usati e non fosse possibile ottenere una ricevuta, i genitori si accorderanno per il pagamento diretto al venditore.*

7. *Le parti prestano reciproco consenso, fin d'ora, all'espatrio ed al rilascio del passaporto consentendo l'inserimento della figlia negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi*

reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza e/o domicilio."

Sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni relative al contenuto necessario del divorzio, il Tribunale provvede in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui prende atto.

Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando,

pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da *CP_1* e *CP_2* *[...]* , in Roma, in data 11.05.2013, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello stato civile del predetto comune dell'anno 2013, atto n.00288,parte 1,serie 03, alle condizioni riportate in parte motiva relative al contenuto necessario del divorzio, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui il Tribunale prende atto;

nulla sulle spese.

Roma, 18/11/2024

IL GIUDICE REL. EST.
dott.ssa Valeria Chirico

IL PRESIDENTE
dott.ssa Marta Ienzi